

# TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TERVEZETHEZ

## I. Az új törvény megalkotásának szükségessége

A szabályozás célja a kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő gazdasági teherbíró képesség bevonása a közteherviselésbe.

## II. A tervezet főbb tartalmi elemei

### Az adó alanyai

Az adó alanya a belföldi magánszemély, a külföldi magánszemély, valamint a vagyonkezelési adóalany, melynek adóztatása elkülönül a vagyonrendelő, a vagyonkezelő, az alapító, a csatlakozó és a kedvezményezett saját vagyonának adóztatásától.

Vagyonkezelési adóalanynak minősül különösen a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján kezelt vagyon és a magánalapítvány, valamint az ezekkel azonos vagy hasonló rendeltetésű külföldi szervezet, jogviszony vagy elkülönített vagyontömeg.

Belföldi vagyonkezelési adóalanynak minősül a magyar jog alapján létrejött vagyonkezelési adóalany, továbbá az a külföldi jog alapján létrejött vagyonkezelési konstrukció is, amelynek tényleges irányítási helye Magyarországon van. A tényleges irányítás helyét az határozza meg, hogy hol hozzák meg a vagyonkezelési adóalany működésére vonatkozó meghatározó stratégiai, irányítási és gazdasági döntéseket. A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy a vagyonkezelési konstrukció külföldi létrehozásával, miközben annak tényleges irányítása Magyarországon történik, elkerülhető legyen a teljes vagyonra kiterjedő adókötelezettség.

A szabályozás egyúttal kizárja, hogy az egymilliárd forintos értékhatár ugyanazon vagy egymással kapcsolatban álló vagyonrendelőkhoz kapcsolódó több vagyonkezelési konstrukció létrehozásával többszörösen alkalmazható legyen.

### A házastársak és a kiskorú gyermekek vagyonának kezelése

A házastársak vagyonát az adóalap meghatározása során elkülönítetten kell figyelembe venni. A vagyon megosztásánál elsődlegesen a házassági vagyoni jogi szerződés és a házastársak egymás közötti megállapodása irányadó. Ezek hiányában a nyilvántartott vagyonelemeket a házastársak választásuk szerint a nyilvántartás szerinti jogosult adóalapjában vagy egymás között 50–50 százalékos arányban vehetik figyelembe. A nyilvántartásban nem szereplő vagyonelemeket egyenlő arányban kell megosztani közöttük. Az egymilliárd forintos értékhatár mindkét házastársat önállóan megilleti.

A kiskorú gyermek vagyonát – az örökölt, a saját keresményként szerzett és az ezek helyébe lépő vagyonelemek kivételével – a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő adóalapjában kell figyelembe venni. Közös szülői felügyelet esetén a vagyont a szülők adóalapjában egyenlő arányban kell figyelembe venni. Az egymilliárd forintos értékhatárt a szülő saját vagyona és a nála figyelembe vett gyermekvagyon együttes összegére kell alkalmazni. A kiskorú örökölt, saját keresményként szerzett és az ezek helyébe lépő vagyonelemei ugyanakkor a kiskorú saját adóalapjába tartoznak.

### Az adókötelezettség terjedelme

Az adóalap meghatározásánál a belföldi illetőségű adóalanyok teljes vagyonát figyelembe kell venni. Az ingó vagyontárgyak főszabály szerint szintén az adóalap részét képezik, ugyanakkor a szabályozás a mindennapi életvitelhez és a lakhatáshoz kapcsolódó ingóságokra, valamint meghatározott értékhatárig egyes járművekre figyelmen kívül hagyási szabályokat állapít meg.

A külföldi illetőségű adóalanyok esetében a korlátozott adókötelezettség a Magyarország területén fekvő ingatlanra, az ilyen ingatlanon fennálló vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, valamint

a magyar jog szerint létrejött gazdasági társaságban fennálló társasági részesedésre terjed ki. A szabályozás egyúttal kizárja, hogy a magyarországi vagyon külföldi társaság közbeiktatásával kikerüljön az adóztatás alól.

Főszabály szerint a vagyoni állapotot a naptári év utolsó napján kell vizsgálni. Ha az adóalany belföldi illetősége év közben megszűnik, az adókötelezettséget az illetőség megszűnését megelőző napon fennálló vagyoni állapot alapján kell megállapítani.

### **Az adóalap és az adó mértéke**

Az adó az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyont terheli évente; az egymilliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó adóalaprészt után 1 százalék, a 100 milliárd forintot meghaladó rész után 1,5 százalék az adó mértéke.

Az adóalap meghatározása során az adóköteles vagyonelemek számított értékének összegéből levonhatók a törvényben meghatározott, ténylegesen fennálló és megfelelően igazolt tartozások, így különösen az adóköteles vagyonelem megszerzéséhez, létesítéséhez vagy értéknöveléséhez kapcsolódó hitel- és kölcsöntartozások.

A fizetendő adóból levonható a törvény alapján kötelezően vagy a vagyonelem számított értékének meghatározásához szükségszerűen igénybe vett független szakértői, értékelői vagy cégértékelési szolgáltatás ténylegesen megfizetett, számlával igazolt díjának 50 százaléka, évente legfeljebb 2 millió forintig.

### **A vagyonelemek értékelése**

A szabályozás részletesen meghatározza, hogy az egyes vagyonelemek esetében milyen értékelési módszert és milyen adatokat kell alkalmazni, ezáltal egységes és kiszámítható keretet biztosít a számított érték meghatározásához.

A szabályozás az ingatlanok, pénzeszközök, értékpapírok, társasági részesedések, opciós és egyéb vagyoni értékkel bíró jogok értékének megállapítására is speciális szabályokat rögzít.

### **Az ingatlanok értékelése**

Az adóalap megállapítása során belföldi ingatlanok esetén főszabály szerint a rendelkezésre álló üzleti értékkel, illetve a törvényben meghatározott esetekben annak indexált értékével lehet számolni.

Az érték meghatározására alkalmazható továbbá a NAV honlapján naplózható módon lekérdezhető országos tömeges ingatlanértékelési modell szerinti érték, illetve független ingatlanvagyon-értékelő szakértő által megállapított érték.

Külföldi ingatlan esetén a szerzési üzleti vagy hatósági értékből kell kiindulni, amelyet az adóalany választása szerint évi 3 százalékkal vagy az ingatlan fekvése szerinti állam hivatalos ingatlanárindexével kell növelni. Az értéket az igazolt értéknövelő beruházások is növelik. Ennek hiányában a külföldi hivatalos ingatlanérték vagy független szakértő által megállapított forgalmi érték alkalmazható.

### **A társasági részesedések és pénzügyi eszközök értékelése**

A tőzsdén jegyzett, illetve a rendszeresen kereskedett nem tőzsdei társasági részesedéseket piaci árfolyam alapján kell értékelni.

A nem tőzsdei társasági részesedések értéke főszabály szerint a társaság saját tőkéjének és jövedelemtermelő képességét kifejező hozamértékének súlyozott átlaga. A saját tőkét egyharmados, a hozamértéket kétharmados súllyal kell figyelembe venni. A hozamérték meghatározása az utolsó három lezárt üzleti év adózott eredménye alapján, 15 százalékos tőkésítési rátával történik.

Az 500 millió forintot meg nem haladó saját tőkéjű társaságok esetében a saját tőke értékét a beszámoló adatai alapján kell figyelembe venni. Az értékhatárt meghaladó társaságoknál a saját tőkét

korrigálni kell az ingatlanokban, társasági részesedésekben és értékpapírokból meglévő rejtett tartalékokkal. Ha a beszámolóadatok nem alkalmasak a részesedés értékének megbízható meghatározására, független cégértékelés alkalmazandó. A holdingvállalkozásokra, az újonnan alapított társaságokra és más sajátos esetekre külön értékelési szabályok vonatkoznak.

A pénzügyi eszközök értékelése az adott eszköz jellegéhez igazodik. A készpénzt névértéken, a számlán vagy betétben tartott pénzeszközöket a tárgyév végi egyenlegen, a kereskedett értékpapírokat piaci árfolyamon, a befektetési jegyeket nettó eszközértéken kell figyelembe venni. A nem kereskedett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke főszabály szerint a névértékük. A szabályozás külön rendelkezik a követelések, a származtatott pozíciók, a megtakarítási elemet tartalmazó biztosítások, a kriptoeszközök és a befektetési nemesfém értékeléséről.

### **Az adó megállapítása, bevallása és megfizetése**

Az adót az adóalany a tárgyévét követő év augusztus 31-éig önadózással kell megállapítani, bevallani és megfizetni az állami adó- és vámhatósághoz, de csak abban az esetben, ha a tárgyévre vagyonadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A bevallás vagyonelemenként tartalmazza különösen az azonosításhoz szükséges adatokat, a számított értéket és az alkalmazott értékelési módszert, továbbá a levont tartozásokat és az igénybe vett adócsökkentő tételeket.

Likviditási nehézség esetén a NAV az adóalany kérelmére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet, ha az adó egyösszegű megfizetése aránytalanul súlyos terhet jelentene, és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A fizetési könnyítés főszabály szerint legfeljebb 12 hónapra, kivételesen – különösen lakhatást szolgáló ingatlan vagy társasági részesedés után fennálló adókötelezettség esetén – legfeljebb 24 hónapra engedélyezhető.

A vagyonadóból származó bevétel a központi költségvetés bevétele. Az adóalany a bevallásában rendelkezhet arról, hogy az általa ténylegesen megfizetett vagyonadó 5 százalékát a Nemzeti Együttműködési Alap javára számolják el.

### **Hatálybalépés**

A törvény 2026. december 15-én lép hatályba, így az első adókötelezettséget a 2026. december 31-én fennálló vagyoni állapot alapján kell megállapítani, és 2027. augusztus 31-éig kell bevallani és megfizetni.